

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2757/2554

กองทุนรวมเกมมาแคปปิตอล
บริษัทมิตรภาพคอนกรีต จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 229

อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่ขอให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติมคำให้การ และไม่อนุญาตให้ส่งสำนวนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น หากศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้ว ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อคำพิพากษาศาลชั้นต้นกล่าวคือคำพิพากษาศาลชั้นต้นต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไปในตัว จึงเท่ากับเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นนั่นเอง ในการอุทธรณ์จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษามาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 229 เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ และชอบที่ศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เสีย คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ให้อยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงินตามสัญญาสินเชื่อขายลดตัวเงินที่จำเลยที่ 1 ทำกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

พารา จำกัด (มหาชน) มีจำนวนที่ 2 ถึงที่ 5 ทำสัญญาค้ำประกันยอมรับผิดอย่างถูกหนึ
ร่วม ต่อมาโจทก์ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พารา
จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์สินเชื่อธุรกิจซึ่งองค์การเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.) เป็นผู้ดำเนินการขายตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ.2540 จำนวนที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ยื่นคำให้การ ส่วนจำนวนที่ 3
และที่ 5 ขาดนัดยื่นคำให้การในระหว่างสืบพยานโจทก์ จำนวนที่ 1 และที่ 2 ยื่น
คำร้องขออนุญาตแก้ไขคำให้การและคำร้องขอให้ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ศาลชั้นต้นยกคำร้องและพิพากษาให้จำนวนทั้งห้าร่วมกันชำระเงินจำนวน
10,650,829.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2541 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำนวนทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 40,000 บาท

จำนวนที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำนวนที่ 1 และที่ 2 คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้น
อุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่จำนวนที่ 1 และที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้
เป็นพับ

จำนวนที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "อุทธรณ์ของจำนวนที่ 1 และที่ 2 ที่ขอให้ยกคำสั่งศาลชั้น
ต้นที่ไม่อนุญาตให้จำนวนที่ 1 และที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติมคำให้การ และไม่อนุญาตให้
ส่งสำนวนไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น หากศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้น
ต้นและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไปแล้ว คำพิพากษาดังกล่าวของศาล
อุทธรณ์ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อคำพิพากษาศาลชั้นต้น กล่าวคือ คำพิพากษาศาล
ชั้นต้นต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไปในตัว จึงเท่ากับเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้น

ต้นนั่นเอง ซึ่งในการอุทธรณ์จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้อง
ใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษามาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ย่อมเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ
และชอบที่ศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เสีย คำสั่งศาล
อุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 และ
ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(พิศล พิรุณ-พันธุ์เสนา บัวทอง-นวลน้อย ผลทวี)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ